

[8] 대부 국유재산(건물) 관련 연체 전기료 등 납부관리 불철저

- 「회계사무세칙」 제48조(본계정의 처리)에 따르면 단기선급금 등으로 처리한 것은 빠른 시일 내에 이를 정당계정으로 정리 하여야 한다고 되어 있고
- 「국유재산 대부계약서 특약사항」 제1조(공과금 및 비용의 부담)에 따르면 대부재산을 사용함으로써 발생하는 각종 공과금과 수도료, 전기료 및 관리비 기타 비용은 대부받는 자의 부담으로 한다고 되어 있으며
- 한국전력공사 「전기공급약관」 제8조(전기사용신청) 및 제79조(요금의 보증)에 따르면 전기를 사용하고자 하는 자는 전기사용자 명의로 신청하여야 하며 소유자가 아닌 사용자 명의로 사용하고자 할 경우에는 소유자의 동의를 받고 예상월액 요금의 3개월에 상당하는 금액을 보증조치하여야 한다고 되어 있고
- 「○○○○시 급수조례」¹⁾ 제2조(정의) 및 제27조(요금의 납부)에 따르면 수도사용자, 소유주는 요금납부의 연대의무를 진다고 되어 있음
- 따라서, 국유재산 건물을 대부하는 경우에는 전기료, 수도료 등을 국가가 부담하지 않도록 사용자 변경 등의 조치를 취하도록 하여야 하며 연대납부 의무 등으로 불가피하게 공사에서 부담한 전기료, 수도료는 단기선급금으로 회계처리 하였더라도 '기타미수금'으로 정당계정 처리하고 채권으로 관리하여야 함

1) 수도료에 대해서는 각 지방자치단체별로 조례로 정하고 있으나 내용은 유사함

□ 그런데, 국유회계에서 선급금(공과금) 계정 잔액이 200만 원 이상인 21건의 업무 및 회계 계정과목 처리 실태를 표본으로 점검한 결과

○ ○○○○○부에서는 ‘○○○도 ○○시 ○○구 소재 (대, 1,490.2㎡ 및 건물 2,841.62㎡)’ 국유재산에 대하여 2007. 12. 17. ddd 외 1인과 대부계약(대부목적 : 학원, 연간대부료 : 18,409천 원, 대부계약 기간 : 2007. 12. 17. ~ 2012. 12. 16.)을 체결하고

- 한국전력공사에 전기사용자 명의를 피대부자 명의로 변경 하여야 하는데도 전기사용자 명의 변경 등의 조치를 하지 않았고 2010. 11. 8. 대부계약을 해지(사유 : 대부료 체납) 한 이후

△ 2011. 1. 27. 한국전력공사에서 기획재정부 앞으로 부과된 미납요금에 대한 청구가 오자 같은 해 2. 25. 미납된 전기요금 6,819,140원²⁾을 선급금(공과금) 계정으로 회계처리하고 납부하면서 선납한 전기요금을 피대부자에게 부과한다고 결재를 득하였는데도 정당계정인 ‘기타 미수금’ 계정으로 정리함과 아울러 피대부자에게 공사가 선납한 전기요금을 납부하도록 독촉하는 등의 조치를 하지 않은 사실이 있고

○ ◆◆◆◆◆부에서는 ‘○○시 ○○구 소재(대 744.4 및 건물 1,439.1㎡)’ 국유재산에 대하여 2008. 1. 10. ○○○○와 대부 계약(대부목적 : 근린생활시설, 연간대부료 : 30,100천 원, 대부 계약 기간 : 2008. 11. 17. ~ 2013. 11. 16.)을 체결하고 대부계약이 만료된 이후 2015. 7. 3. 건물 명도를 위한 소³⁾를 제기하면서

2) 한국전력공사 충북지역본부 조회 결과 기획재정부로 전기요금 사용자 명의 기간은 2007. 10. 24 ~ 2011. 11. 2. 였으며 2011. 2. 25. 미납되어 납부된 요금의 사용기간은 2010. 6. 4. ~ 11. 1. 까지 전기료 였음(「전기요금 청구 명의 확인 요청 등에 대한 회신(한국전력공사 충북본(요금) - 1525(2018. 7. 19))」)

3) ○○지방법원 ○○○○가단○○○○(2015. 12. 22 승소)

- 2016. 2. 1. 수도사용자인 ○○○○의 미납된 상하수도 요금 2,710,670원을 연대납세의무가 있어 납부하고 선급금(공과금) 계정으로 회계처리하였으며 납부 이후에 정당계정인 ‘기타 미수금’ 계정으로 정리함과 아울러 피대부자에게 선납한 상하수도 요금을 납부하도록 독촉하는 등의 조치를 하지 않은 사실이 있는 등
- [표 41]과 같이 ◆◆◆◆◆부 등 7개 지역본부에서 총 19건의 대부재산 선납 공과금에 대하여 길게는 18년 3개월, 짧게는 1년 6개월이 지나도록 정당계정 처리를 하지 않고 선급금(공과금) 계정으로 관리하고 있으며 납부독촉 등의 조치도 하지 않은 사실이 있음

[표 41] 선급금(공과금)으로 장기간 관리되고 있는 국유재산 명세

순번	부점명	국유재산 소재지	잔액	발생일자
----	-----	----------	----	------

“기재 생략”

【조치할 사항】

- ◇ 7개 지역본부장은 국유회계에 선급금(공과금)으로 지출된 사유를 확인하여 '기타 미수금' 등 정당 계정으로 정리하고 피대부자에게 납부하도록 독촉을 실시하며 (시정)
- ◇ ◇◇◇◇◇부장은 국유재산 중 특히 건물을 대부하는 경우 피대부자가 부담하여야 할 전기료나 수도료를 국가가 대신하여 납부하는 일이 없도록 하는 방안을 강구하시기 바람 (통보)